

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Hợp đồng số: 06260326-EBD/HĐMB

- Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2015.
- Căn cứ vào Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu và sự thỏa thuận của hai Bên.

Hôm nay, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Chúng tôi gồm:

Bên Mua : **CÔNG TY TNHH EM BIẾT ĐỌC**

Địa chỉ : Số 98 Bát Nàn, Phường Bình Trung, TP. HCM

Điện thoại : 0902.660278

MST : 310806463

Người đại diện : Ông **PHẠM MINH TRÍ** Chức vụ: **Giám Đốc Điều Hành**

Bên Bán : **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯỜNG LINH**

Địa chỉ : 74/21/24 Nguyễn Khuyến, Phường Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại : 0983.882210 – 0983.796654

Email : nemmamnonhula@gmail.com

MST : 0311874522

Tài khoản số : 141847859

Mở tại ngân hàng : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB)

Người đại diện : Bà **PHẠM THU HẰNG** Chức vụ: **Giám Đốc**

Hai Bên nhất trí cùng nhau ký kết Đơn đặt hàng về việc cung ứng sản phẩm với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: BÊN MUA ĐỒNG Ý CHỌN BÊN BÁN LÀM NHÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM NỆM VỚI SỐ LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Chi tiết sản phẩm			Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Chưa VAT)	Thành tiền (Chưa VAT)
	Tên sản phẩm	Chất liệu (Mặt trước/Mặt sau)	Kích thước (Cm)				

1	NỆM 4K	- Vò nệm vải Poly/Dù xám. - Có nhãn vải satin Tên - Lớp - Vò có dây kéo tháo rời - Ruột foam	160 x 60 x 3	Cái	150	195.000	29.250.000
	Cộng tiền hàng						29.250.000
	Thuế GTGT: 8%						2.340.000
	TỔNG CỘNG						31.590.000

Số tiền bằng chữ: Ba mươi một triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng./.

1.1 Đối với hàng có thêm/in: Số lượng sản xuất và thanh toán thực tế có thể sẽ hơn hoặc kém đơn hàng ± 3 sản phẩm (cái/bộ).

1.2 Mọi thay đổi về quy cách và số lượng phải có xác nhận bằng văn bản và có thể dẫn đến điều chỉnh giá thành.

ĐIỀU 2: CHẤT LƯỢNG – QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

2.1 Bên Bán cam kết may theo mẫu mà 2 Bên đã thống nhất trong đơn đặt hàng tại điều 1.

2.2 Tất cả sản phẩm đều mới 100%

2.3 Về kích thước, cho phép size số = hoặc ± 2 cm so với thông số kích thước chuẩn.

ĐIỀU 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3.1 Chỉ nên giặt bằng nước trong lần giặt đầu.

3.2 Giặt sấy ở nhiệt độ và thời gian thích hợp (tùy loại máy).

3.3 Sau khi giặt nên phơi sản phẩm ngay, không để sản phẩm bị ẩm.

3.4 Với sản phẩm có gai xù (miếng dán), nên cố định 2 miếng dán tránh xước mặt vải.

3.5 Không ngâm hoặc giặt sản phẩm bằng xà phòng có chất tẩy mạnh hoặc hóa chất.

3.6 Không giặt quá khối lượng cho phép của máy giặt/sấy.

3.7 Không sử dụng máy giặt có cường độ mạnh và nước quá 30 độ C.

3.8 Không giặt chung với các sản phẩm khác.

ĐIỀU 4: GIAO HÀNG - BẢO HÀNH

4.1.1 Bên Bán sẽ giao hàng cho Bên Mua trong vòng **20 - 30** ngày làm việc (trừ chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày duyệt mẫu và Bên Mua đã thực hiện đầy đủ các công việc sau:

- Hoàn tất việc ký kết Hợp đồng hai Bên.
- Bên Bán nhận được tạm ứng 50% giá trị hợp đồng của Bên Mua.

- Bên Bán sẽ giao hàng cho Bên Mua trong một đợt và giao tại hai điểm trường do Bên Mua chỉ định.

4.1.2 Phí vận chuyển:

Bên Bán chịu chi phí vận chuyển đến địa chỉ do Bên Mua chỉ định (nội thành TP. HCM), bốc xếp (nếu có) mỗi bên chịu một đầu.

4.1.3 Trường hợp phát sinh giao hàng nhiều điểm, nhiều đợt do 01 Bên yêu cầu thì chi phí phát sinh thực tế do Bên yêu cầu chịu. Nếu Bên Mua không nhận hàng tại đúng địa chỉ và đúng ngày đã xác nhận, hàng hóa sẽ quay đầu về Bên Bán. Chi phí giao hàng lần 2 sẽ do Bên Mua chịu.

Lưu ý: Nếu Bên Mua không ký xác nhận hàng hóa khi nhận hàng thì Bên Bán sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thiếu số lượng.

4.2 ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG:

- Số 98 Bát Nàn, Phường Bình Trưng, TP. HCM
- Số 27, Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, TP. HCM

4.3 CÔNG TÁC SỬA HÀNG VÀ BẢO HÀNH:

4.3.1 Bên Mua kiểm đếm số lượng ngay khi giao hàng và phản hồi về chất lượng hàng hóa trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày giao hàng để được xử lý.

4.3.2 Trường hợp sản phẩm bị rách hoặc hư do lỗi sản xuất của Bên Bán thì Bên Bán sẽ nhận sửa cho Bên Mua. Nếu sản phẩm bị hư lỗi mà không thể sử dụng được thì Bên Bán sẽ thu hồi và giao sản phẩm mới hoặc bù trừ công nợ cho Bên Mua.

4.3.3 Bên Bán phải đổi hàng cho Bên Mua trong vòng 15 - 20 ngày làm việc (không kể chủ nhật, lễ) kể từ khi nhận được thông báo của Bên Mua về việc đổi trả hàng hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai Bên.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

5.1 Thời hạn thanh toán:

- Đợt 1: Bên Mua tạm ứng cho Bên Bán số tiền: **15.795.000 đ (Mười lăm triệu bảy trăm chín mươi lăm nghìn đồng.)** ngay khi xác nhận đặt hàng, ký hợp đồng.
- Đợt 2: Bên Mua thanh toán phần còn lại của giá trị hợp đồng cho Bên bán số tiền: **15.795.000 đ (Mười lăm triệu bảy trăm chín mươi lăm nghìn đồng.)** ngay sau khi Bên Bán bàn giao đủ hàng hóa kèm chứng từ:
 - Phiếu xuất kho (hoặc biên bản bàn giao có chữ ký xác nhận của cả 2 Bên).
 - Hóa đơn GTGT.

5.2 Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

Tên tài khoản : **Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tường Linh**

Số tài khoản : 141847859

Tên ngân hàng : Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB)

Khi có sự thay đổi thông tin tài khoản, Bên Bán có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bên Mua. Bên Mua không chịu trách nhiệm trong trường hợp Bên Bán không nhận được thanh toán do thay đổi số tài khoản mà không thông báo.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

- 6.1 Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, Bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới 10% giá trị của hợp đồng bị vi phạm (cao nhất là 10%).
- 6.2 Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, v.v... mức phạt cụ thể do hai Bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.
- 6.3 Bên bán hỗ trợ lưu kho tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày thông báo giao hàng, mọi chi phí phát sinh trong việc lưu kho sau thời gian trên thì Bên mua sẽ chịu chi phí theo thực tế.

ĐIỀU 7: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

- 7.1 Hai Bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các Bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).
- 7.2 Trường hợp các Bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra toà án tại TP. Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 8: BẤT KHẢ KHÁNG

- 8.1 Nếu việc thực hiện Hợp đồng này bị cản trở hoặc bị trì hoãn bởi bất cứ sự kiện Bất Khả Kháng, bao gồm nhưng không giới hạn: chiến tranh, mệnh lệnh của Chính phủ cấm nhập khẩu - xuất khẩu, thiên tai, bạo loạn dân sự, bãi công, đình công, dịch bệnh... thì việc thực hiện đó được gia hạn thêm một thời hạn bằng thời hạn xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng. Nếu sự kiện Bất Khả Kháng kéo dài hơn 90 ngày thì Hợp đồng này sẽ tự động chấm dứt (trừ khi có thỏa thuận khác giữa Các Bên) mà không Bên nào phải chịu phạt với Bên kia. Bất kể quy định trong khoản này, không Bên nào được giải phóng bất cứ các nghĩa vụ, khoản nợ hoặc bồi thường nào chưa hoàn thành phát sinh trước ngày chấm dứt Hợp đồng này (bao gồm cả việc chấm dứt theo điều khoản này).

8.2 Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các Bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

9.1 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng.

9.2 Trong vòng 07 ngày sau khi hai Bên Bán và Bên Mua đã hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ, trách nhiệm đã thỏa thuận trong hợp đồng, nếu các Bên không có bất kỳ khiếu nại gì về việc thực hiện hợp đồng của bên kia, hợp đồng này hết hiệu lực và được coi như đã thanh lý.

9.3 Hợp đồng này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi Bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN MUA
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHẠM THU HẰNG

PHẠM MINH TRÍ